

Hallo allerseits. Jetzt schauen wir uns weitere relevante Rechtsgrundlagen für KI an. Es geht also um die Frage, welche Gesetze sind neben dem AI Act noch wichtig, wenn wir KI -Systeme nutzen. Der AI Act ist sicherlich ein wichtiger Baustein, aber er ist eben nicht allein. KI betrifft viele Bereiche gleichzeitig. Das ist einmal Datenschutz, das sind Geschäftsgeheimnisse, Verträge. Da spielt auch Haftung eine Rolle. Also letztlich kommt da einiges zusammen und deshalb schauen wir uns jetzt die wichtigsten Rechtsgrundlagen an, die im Umgang mit KI wichtig werden können. So, das erste Thema, das wir uns anschauen, ist das Thema Geschäftsgeheimnisse. Und da müssen wir uns zunächst einmal fragen, was ist eigentlich ein Geschäftsgeheimnis? Denn das Geschäftsgeheimnisgesetz setzt voraus, dass ein solches Geschäftsgeheimnis vorliegt. Nur dann ist eben der Schutz unter dem Geschäftsgeheimnisgesetz gewährleistet. So, was sind die Voraussetzungen? Ich habe sie euch hier auch aufgeschrieben. Das ist einmal, die Info darf nicht offenkundig sein. Also es darf nicht allgemein bekannt sein. Man muss die Info auch tatsächlich schützen. Also man braucht Geheimhaltungsmaßnahmen, zum Beispiel durch Passwörter, durch eine Verschlüsselung oder durch Geheimhaltungsvereinbarungen. Und drittens, man braucht ein sogenanntes Geheimhaltungsinteresse. Man muss also ein Interesse daran haben, dass die Information tatsächlich geheim bleibt, was aber schon der Fall ist, wenn ich mir dadurch nur einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. So, was bedeutet das jetzt konkret für Unternehmen, die KI nutzen wollen, gerade wenn hier externe Tools zum Einsatz kommen, wie ChatGPT, Cloud oder Perplexity? Hier wird es ja zeigen, denn wenn Mitarbeiter sensible oder vertrauliche Informationen in ein solches KI -System eingeben, zum Beispiel eine Produktidee, interne Zahlen oder vielleicht der Entwurf für eine neue Technologie, dann können halt diese Daten nicht mehr zurückgenommen werden und fließen in diese KI ein. Und es ist sogar möglich, dass sich Anbieter in ihrem AGB das Recht sichern, diese Eingaben weiterzuverwenden für eigene Zwecke oder zur Verbesserung ihrer Systeme. Deswegen ist es aus Sicht des Geheimnisschutzes, und wir haben ja eben gesagt, das Geschäftsgeheimnis ist nur ein solches, wenn es tatsächlich geheim gehalten wird, ist es hoch problematisch, wenn hier Daten in ein Drittsystem eingegeben werden, weil ich da mit Gefahr laufe, dass diese Info dann nicht mehr als Geschäftsgeheimnis zählt und damit eben nicht mehr dem Schutz des Geschäftsgeheimnisgesetzes unterliegt. Und deswegen sind Sicherungsvorkehrungen sehr, sehr wichtig. Ja, es gibt da verschiedene Dinge, die man tun kann. Ich zähle mal ein paar beispielhaft auf. Zum Beispiel, sehr wichtig und bewährt, hat sich erst einmal interne Richtlinien für den KI -Einsatz zu definieren, wo drin steht, welche Tools dürfen eigentlich genutzt werden, welche Daten dürfen dort eingegeben werden. Wichtig ist auch ein gutes Rollen - und Berechtigungskonzept. Ja, wer darf eigentlich überhaupt auf diese Daten zugreifen? Und damit das wirklich alles richtig durchgesetzt wird, gibt es mittlerweile auch sogenannte Data Loss Prevention Tools. Diese Tools erkennen, wenn ein Mitarbeiter sensible Daten in zum Beispiel ein Eingabefeld von ChatGPT eingibt. Und diese Tools sorgen dafür, dass dieser Vorgang dann unterbrochen wird. Es gibt noch weitere Sicherungsmaßnahmen, zum Beispiel vertragliche Absicherung. Zum Beispiel sollte im Verhältnis zum Anbieter geregelt werden, wenn diese die Eingabedaten nicht weiterverwendet werden darf. Der KI -Anbieter darf sie also weder speichern noch für Trainingszwecke nutzen. Des Weiteren sollte klargestellt werden, dass die Nutzungsrechte an den Ergebnissen, also an den Texten, an den Analysen, an den Bildern, die die KI generiert, ganz klar beim Unternehmen liegen. Und es muss dann auch eindeutig sein, wer was mit diesen Outputs machen darf. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen, ist das Thema KI -Haftung. Jetzt wird es eigentlich richtig spannend. Ja, wer haftet eigentlich, wenn die KI einen Schaden verursacht? Und wenn wir außerhalb von Vertragsverhältnissen sind, gibt es zwei sehr wichtige gesetzliche Grundlagen. Das ist erstens § 823 BGB, also das klassische Deliktsrecht, wo es darum geht, dass hier Schadenersatz zu leisten ist, wenn jemand durch Fahrlässigkeit oder auch vorsätzlich ein Rechtsgut verletzt, zum Beispiel Gesundheit oder Eigentum. Typisches Beispiel wäre, eine durch KI gesteuerte Drohne fliegt umher, ist allerdings nicht ordentlich gewartet und verletzt deswegen eine Person. Ja, in dem Fall haftet dann der Betreiber. Eine zweite wichtige Rechtsgrundlage im Bereich der Haftung ist sicherlich das Produkthaftungsgesetz. Das regelt die Haftung des Herstellers für fehlerhafte Produkte. Und das Interessante ist hier, das ist eine verschuldensunabhängige Haftung.

Und bisher galt das allerdings nur für physische Dinge. Ja, bei KI, bei Software gilt das Produkthaftungsgesetz nicht. Allerdings hat jetzt die EU eine neue Richtlinie auf den Weg gebracht. Die ist auch im Dezember letzten Jahres bereits in Kraft getreten. Und die sorgt dafür, dass künftig auch Software und insbesondere auch KI -Systeme umfasst sind. Allerdings als Richtlinie gilt das natürlich nicht unmittelbar, sondern muss erst noch in nationales Recht umgesetzt werden. Unser nächster Punkt, unsere nächste Rechtsgrundlage, die wir uns anschauen wollen, das nächste Gesetz, ist das Datenschutzgesetz, die DSGVO. Da möchte ich es allerdings ganz kurz machen, weil wir dazu noch ein gesondertes Modul haben. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass KI -Systeme natürlich, wenn sie personenbezogene Daten verarbeiten, dann auch DSGVO -konform gestaltet und betrieben werden müssen. Ja, weil immer, wenn ich mit personenbezogenen Daten arbeite, ist automatisch der sachliche Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung eröffnet. Wie gesagt, dazu dann noch ein gesondertes Modul. Schauen wir uns nun das Thema Vertragsrecht an. Ja, was ist im Bereich Vertragsrecht wichtig? Nun, Verträge rund um KI müssen natürlich gut durchdacht sein, denn sie regeln wichtige Fragen über Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten zwischen dem Anbieter und dem Betreiber eines KI -Systems. Und hier ist das Haftungsregime besonders wichtig, weil eben schon die gesetzliche Haftung haben wir uns angeschaut, aber es gibt natürlich auch vertragliche Haftung. Und hier muss klar geregelt sein, wer haftet eigentlich, wenn die KI einen Fehler macht, zum Beispiel eine falsche Empfehlung gibt oder vielleicht eine unzutreffende Diagnose stellt oder sonstige fehlerhafte Ergebnisse liefert. Und dabei spielt es auch eine Rolle, ob hier derjenige, der diese KI nutzt, möglicherweise Fehler macht und zum Beispiel unzulässige Eingaben macht. Man muss sich also immer auch die Frage stellen, Darf der Nutzer überhaupt bestimmte Inhalte in ein KI -System eingeben oder muss er vorher Maßnahmen wie Anonymisierung treffen? Solche Regelungen sind jedenfalls bei Anbietern von KI -Systemen durchaus interessant, weil diese Regelung dazu führt, dass man zum Beispiel sagt, hier bei uns darfst du keine personenbezogenen Daten eingeben, weil wir möchten nicht, dass die DSGVO hier Anwendung findet. So, das nächste Thema bei Verträgen, das man beachten sollte, ist das Recht an den Ergebnissen. Also die Ergebnisse sind die Texte, die Bilder, die Analysen oder die Outputs, die hier generiert werden. Da muss geregelt werden, wem gehören eigentlich diese Ergebnisse oder wer darf sie verwenden? Und das ist ja besonders ein sensibles Thema, auch in der Kreativwirtschaft, wenn ich mir hier was erstellen lasse durch KI, wie darf ich dieses Ergebnis überhaupt nutzen, um das meinem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer Punkt ist die Beendigung eines Vertrages. Was passiert mit den Daten, wenn ich den Vertrag beende? Müssen die gelöscht werden? Irgendwie zurückgegeben werden? Und ja, was ist insbesondere, wenn dort personenbezogene Daten eingegeben wurden? Was passiert mit diesen? So, und last but not least, der Punkt Update, Dates und Weiterentwicklungen. Auch das ist ein Punkt, der in einem Vertrag geregelt werden sollte. KI -Systeme verändern sich ja im Laufe der Zeit. Sie werden weiterentwickelt oder es treten Sicherheitslücken auf. Und hier sollte vertraglich klar geregelt werden, wer die Updates zur Verfügung stellen muss, wer ist dafür verantwortlich und gibt es danach möglicherweise Testphasen, um zu testen, dass das System noch ordentlich funktioniert. So, kommen wir nun zum Thema aktuelle Rechtsprechung. Ich habe ein paar wenige Urteile mitgebracht. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich denke, die drei, die ich euch heute mitgebracht habe, sind ganz interessant. Das zeigt auch, ja, es gibt zwar viel aus dem Recht und aus den Rechtsgrundlagen, aber aus der Rechtsprechung lernt man noch mal mehr über die Anwendung eben des Rechts. So, unser erstes Urteil ist ein Urteil des Kammergerichts Berlin, das übrigens schon im Jahr 2020 gesprochen wurde, also noch bevor es eigentlich ChatGPT gab. Aber das ist trotzdem ein wegweisendes Urteil, das eben jetzt auch Anwendung findet auf KI -Systemen. Und zwar hat das Kammergericht Berlin gesagt, dass es keinen Urheberrechtsschutz gibt für KI -generierte Inhalte, weil Begründung ist, Urheberrecht schützt nur persönlich -geistige Schöpfungen, also Werke, die auf menschlicher Kreativität beruhen. Aus dem Urteil ergibt sich allerdings auch, dass es eine Ausnahme gibt, wenn ich eine KI nur wie ein Werkzeug nutze, also ähnlich wie eine Kamera oder ein Grafikprogramm und da dann selbst meine eigene kreative Gestaltung mit einfließt, dann kann ich durchaus noch Schöpfer bleiben und dann kann ich auch

Urheberrechte daran beanspruchen. Das nächste Urteil, das ich euch mitgebracht habe, ist das Urteil des Landgerichts Kiel aus dem Jahr 2024. Es geht hier um Haftung für KI-generierte Inhalte und zwar um die sogenannte Störerhaftung. Was war passiert? Ein Unternehmen hat einen Wirtschaftsinformationsdienst betrieben. Die Auskunft wurde vollautomatisch mithilfe von künstlicher Intelligenz auf der Grundlage von verschiedenen Daten generiert, die die KI aus dem Internet, insbesondere aus Pflichtveröffentlichungen, in verschiedenen Registern zusammengetragen hat. In den AGB hat das Unternehmen klargestellt, hier das Ganze ist KI-generiert, da können Fehler drin sein, wir übernehmen da keine Haftung. Es kam, wie es kommen musste. Es wurden falsche Informationen über ein stolzes mittelständisches Unternehmen dort zur Verfügung gestellt, indem es hieß, dieses Unternehmen würde wegen Vermögenslosigkeit demnächst aus dem Handelsregister gelöscht. Das fand das Familienunternehmen natürlich gar nicht lustig, weil das eine enorme Rufschädigung war. und hat verlangt, dass das Unternehmen eine Unterlassungserklärung abgibt, dass sowas künftig nicht mehr im Internet über das Unternehmen behauptet wird. Das Unternehmen hat gesagt, na, du siehst ja hier, wir haben ja ganz klar klargestellt, das macht alles die KI, wir können da jetzt für nichts haften. Das Ganze kam dann vor das Gericht und das Landgericht hat entschieden, dass das Unternehmen, das diesen Wirtschaftsinformationsdienst betrieben hat, als Störer haftet und hier verpflichtet wird, eine Unterlassungserklärung abzugeben, weil wer KI einsetzt, kann sich eben nicht hinter der Technologie verstecken und kann nicht sagen, hier, das macht die KI, ich habe damit gar nichts zu tun, sondern man bleibt voll verantwortlich, wenn man eine KI nutzt und diese KI-Informationen erstellt, die man dann veröffentlicht. So, das nächste Urteil, das ich euch mitgebracht habe, ist der sogenannte Lion-Fall, der vor dem Landgericht Hamburg sich zugetragen hat. Worum ging es? Man muss dazu sagen, Lion ist ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg und die hatten verschiedenes Bildmaterial, also sehr, sehr viele Bilder, große Mengen an Bildern haben sie aus dem Internet gesammelt, um damit ein KI-System zu trainieren. Und darunter waren auch Bilder eines Fotografen. Dieser Fotograf hat sich dagegen gewehrt und gesagt, nein, ich möchte nicht, dass hier meine Bilder dafür verwendet werden. und das Gericht hat entschieden, dass unter sehr, sehr engen Voraussetzungen es tatsächlich zulässig ist, Bildmaterial aus dem Internet für das KI-Training zu nutzen. Und zwar kam hier Lion zugute, dass sie ein gemeinnütziger Verein sind, denn es gibt eine sogenannte Text- und Data-Mining-Schranke, das ist § 60d Urheberrechtsgesetz, der besagt, dass Text- und Data-Mining für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung zulässig war. Und Lion verfolgt hier keine kommerziellen Zwecke, sondern ist ja ein gemeinnütziger Verein. Von daher war Lion befugt, so vorzugehen und diese Daten für das Training der KI zu verwenden. Soweit zur Rechtsprechung. Was wir uns jetzt noch anschauen wollen, ist das Thema, wer kontrolliert eigentlich die KI, welche Behörde kann hier möglicherweise einschreiten, wenn es zu Problemen kommt. Und ganz klar, wenn man in Richtung des AI-Acts schaut, zuständig hier das Ganze durchzusetzen, also die nationale Aufsichtsbehörde für KI, soll die Bundesnetzagentur werden. Das Ganze ist formal noch nicht ganz eingerichtet, wird es aber künftig noch von der Bundesregierung alles in die Wege geleitet. Des Weiteren haben wir die Datenschutzbehörden. Ja, wir haben eben ja schon erwähnt, die DSGVO ist anwendbar und die Datenschutzbehörden sorgen dafür, dass die DSGVO auch durchgesetzt wird. Und so ist es ähnlich nun auch mit anderen Gesetzen. Es können also sehr, sehr viele andere Behörden hier eingeschaltet werden, die hier die Aufsicht übernehmen. Das kann zum Beispiel auch das Bundeskartellamt sein, wenn durch die KI möglicherweise eine Wettbewerbsverzerrung vorliegt. Das kann aber auch, wenn wir zum Beispiel an Autos denken, die mithilfe von künstlicher Intelligenz selbstständig fahren, kann das zum Beispiel auch das Kraftverbundesamt sein, dass sich hier die KI anschaut und seine Aufsicht ausübt. Ich habe noch ein paar hier aufgeschrieben. Ja, beispielsweise das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Wenn ich zum Beispiel eine Medizinprodukte-App habe, die hier mit KI betrieben wird oder die BaFin kann zuständig sein, wenn es um Finanzdienstleistungen geht. Also zum Beispiel eine App, die hier Entscheidungen trifft im Zusammenhang mit Kreditgewährungen, wo eine künstliche Intelligenz dann die Entscheidung trifft, ob der Kredit tatsächlich gewährt wird oder nicht. Das ist das Thema Rechtsaufsicht. Und zuallerletzt wollen wir jetzt noch einen kleinen

Ausblick wagen, was kommt, worauf sollte man noch achten. Also zunächst müssen wir sagen, der AI -Act ist ja noch gar nicht komplett in Kraft getreten. Er tritt schrittweise in Kraft und komplett wird der AI -Act ab August 2027 gelten. Danach wird das Ganze schrittweise ausgerollt. Beispielsweise im August 2016 gilt die Pflicht zur CE -Kennzeichnung für Hochrisikosysteme. Ab dann dürfen diese Systeme nur noch auf den Markt, wenn sie diese CE -Kennzeichnung haben. Und auch international passiert was. Beispielsweise haben sich die OECD und die G7 -Staaten auf das sogenannte Hiroshima -AI -Reporting -Framework geeinigt. Und dieses Framework soll weltweit Standards zur Berichterstattung über Risikomanagement -Maßnahmen harmonisieren. Aktuell ist diese Teilnahme noch freiwillig, aber es zeigt, dass zumindest in diesem Bereich die Welt mal versucht, so ein bisschen zusammenzurücken und gemeinsam Regelungen auf den Weg zu bringen. Das war soweit das Modul zu den Rechtsgrundlagen außerhalb des AI -Acts. Was kann man mitnehmen? KI ist letztlich nicht nur Technik, sondern es ist auch Recht. Und dieses Recht besteht eben nicht nur aus dem AI -Act, sondern da sind noch ganz, ganz viele andere Rechtsgrundlagen, die es zu beachten gilt. Und nur wenn man den gesamten rechtlichen Rahmen kennt, der einschlägig ist, nur dann kann man KI eben auch sicher und verantwortungsvoll einsetzen.